PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

# Protection fonctionnelle des agents publics

11-20 DGAFP - Protection fonctionnelle des agents publics — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

**À RETENIR**

1. La protection fonctionnelle est due par l'administration aux agents à raison de leurs fonctions et inclut la prévention, la protection, l'assistance et la réparation.
2. L'administration a l'obligation d'agir pour protéger un agent en cas de risque réel d'atteinte grave même sans demande de sa part.
3. L'agent dispose de la liberté totale de choisir son avocat mais doit communiquer le nom de l'avocat à l'administration sans délai.

## Définition et principes fondamentaux

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Concept de la protection fonctionnelle | Protection due par l'administration à ses agents à raison de leurs **fonctions**. Inclut prévention, protection, assistance et réparation. |
| Champ d'application et bénéficiaires | Ouvert aux **élèves fonctionnaires**, **stagiaires**, **titulaires**, **contractuels de droit public**, magistrats, militaires, vacataires, ouvriers d'État et **anciens agents**. |

## Conditions d'octroi et types d'atteintes

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Attaques subies | Victime de **violences**, **menaces**, **injures**, **diffamations** ou **harcèlement** liés aux fonctions ou à la qualité d'agent. Extension possible à la **famille**. |
| Risque d'atteinte | Obligation d'agir dès information d'un **risque réel d'atteinte grave à l'intégrité physique**. Intervention dans les **plus brefs délais**, même **sans demande** de l'agent. |
| Poursuites | S'applique aux **poursuites civiles** ou **pénales** pour des faits n'étant pas une **faute personnelle détachable**. |

## Typologie des fautes et exclusions

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Faute de service / non détachable | Faute de service : **pendant le service**, **moyens du service**, caractère **impersonnel**. Non détachable : **hors service** mais avec les **moyens du service**. |
| Faute personnelle détachable | Hors service sans lien avec lui ; ou pendant le service par **intérêt privé**, comportement incompatible (violences, ébriété au volant), **crime** ; manquements **déontologiques**. |
| Cas d'exclusion | Pas de protection si **faute personnelle détachable**, attaques **sans lien avec les fonctions** (cambriolage, sauf **représailles**) ou **infraction involontaire** (accident de la circulation). |

## Procédure de demande de protection

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Démarches administratives | Informer la **hiérarchie sans délai**, formaliser la demande par **écrit motivé** avec **documents prouvant le lien avec les fonctions**. |
| Délais et étapes | Demander à **chaque étape** (ex: **appel**, **cassation**). En cas de **mise en danger réelle** par **attaque imminente**, l'administration agit **sans demande**. |
| Recours en cas de rejet | Silence **> 2 mois** = **décision implicite de rejet**. Recours **gracieux** ou **hiérarchique** ; **juge administratif** dans les **2 mois**. |

## Mesures de protection et d'assistance

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Prévention et protection physique | Dispositifs de signalement (courriel, téléphone, intranet), changement d'affectation, protection du domicile, changement de téléphone ou adresse électronique professionnels, signalement autorités ou dépôt de plainte, enquête administrative (déplacement d'office ou procédure disciplinaire). |
| Assistance et soutien moral | Guichet unique, assistance juridique, prise en charge honoraires/frais de procédure, soutien institutionnel (lettre, communiqué), aide rédaction partie civile, remboursement franchise, droit de réponse (réseaux sociaux), signalement PHAROS ou hébergeur, autorisations d'absences (convocations judiciaires). |
| Réparation et prise en charge | Prise en charge condamnations civiles, indemnisation du préjudice, convention (avocat/administration/agent) pour éviter l'avance de frais, ou remboursement sur factures acquittées (si pas de convention), sauf si heures facturées **manifestement excessives**. |

## Modalités de prise en charge des frais d'avocat

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Libre choix et information | L'agent a la **liberté totale** de choisir son avocat. Il doit communiquer **immédiatement** le nom de l'avocat ou tout changement **sans délai** à l'administration. |
| Convention de prise en charge | L'administration négocie avec l'avocat. Si accord, une **convention** est établie : l'agent **n'avance pas** les frais et l'administration règle **directement** l'avocat. |
| Remboursement sans convention | L'agent doit **acquitter lui-même** les factures **avant de** demander le remboursement. Pas de remboursement **intégral** si les heures facturées sont **manifestement excessives**. |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la faute de service avec la faute personnelle détachable qui exclut l'accès à la protection fonctionnelle.
- ⚠ Croire que la protection fonctionnelle est automatique à chaque étape de la procédure.
- ⚠ Oublier qu'une demande sans réponse pendant plus de 2 mois est un rejet implicite.
- ⚠ Ignorer que l'administration doit agir même si l'agent n'a pas formulé de demande en cas de risque réel d'atteinte grave.
- ⚠ Oublier de communiquer le nom de l'avocat sans délai à l'administration.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **DGAFP** | Direction générale de l'administration et de la fonction publique |
| **Protection fonctionnelle** | Protection due par l'administration à ses agents à raison de leurs fonctions |
| **Faute de service** | Faute commise par un agent public pendant le service, avec les moyens du service et présentant un caractère impersonnel |
| **Faute personnelle détachable** | Faute commise en dehors du service sans lien avec celui-ci ou faute commise pendant le service relevant de préoccupations privées ou d'un comportement incompatible avec les obligations des agents publics |
| **Faute personnelle non détachable** | Faute commise en dehors du service mais utilisant notamment les moyens du service |
| **Décision implicite de rejet** | Silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois après la réception d'une demande de protection fonctionnelle |
| **PHAROS** | Outil de signalement utilisé pour signaler des contenus manifestement illicites ou suspects |

## Auto-test

1. Quels sont les types de bénéficiaires de la protection fonctionnelle ?
2. Que signifie un silence de l'administration pendant plus de 2 mois ?
3. L'agent peut-il choisir son propre avocat ?
4. L'administration doit-elle intervenir si l'agent ne demande rien face à un risque d'atteinte grave ?
5. Que peut faire l'agent en cas de rejet explicite ou implicite ?

Réponses : **1.** Élèves fonctionnaires, stagiaires, titulaires, contractuels de droit public, magistrats, militaires, vacataires, ouvriers d'État et anciens agents · **2.** Une décision implicite de rejet · **3.** Oui, il a la liberté totale de choisir son avocat · **4.** Oui, elle a l'obligation d'agir · **5.** Un recours gracieux ou hiérarchique

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.